

Cuadro comparativo entre Derecho Natural y Positivismo Jurídico

Actividad Semana 3

Alumno: Martín Jonathan de la Cruz
Matrícula: ES2611202040
Profesor: Reyna Patricia
Gonzales Rodríguez

Fecha de realización: 20 de abril de 2026
Roma Norte, Ciudad de México

Resumen

Objetivo: Comparar las bases filosóficas del Derecho Natural y el Positivismo Jurídico, identificando sus fundamentos, principios y características principales, para analizar críticamente sus implicaciones en la interpretación y aplicación de la ley en contextos legales contemporáneos.

Propósito: El estudiantado identificará y contrastará las principales diferencias entre el Derecho Natural y el Positivismo Jurídico, a partir de sus fundamentos, principios y características, con el fin de reconocer su importancia y aplicación en el sistema jurídico contemporáneo.

Se realiza la siguiente actividad:

1. Se revisa la Bibliografía propuesta para la actividad.
2. Se realiza una lectura del material para identificar los siguientes elementos del Derecho Natural y los del Positivismo Jurídico:
 - Concepto
 - Autores principales
 - Fundamento
 - Principios
 - Características
 - Ejemplo de aplicación
3. Con los elementos señalados, realiza un cuadro comparativo.
4. En la parte final del cuadro, se agregan las Teorías contemporáneas de la Filosofía del Derecho.

Índice de Contenidos

1. Introducción	1
2. Comparación entre Derecho Natural y Positivismo Jurídico	1
2.1. Análisis	4
3. Conclusión	4
Referencias	5

Índice de Tablas

1. Cuadro comparativo entre Derecho Natural y Positivismo Jurídico	2
--	---

1. Introducción

El debate entre Derecho Natural y Positivismo Jurídico es uno de los ejes clásicos de la Filosofía del Derecho porque permite responder dos preguntas distintas, aunque relacionadas: qué hace que una norma sea derecho y qué permite juzgarla como justa. La primera pregunta mira hacia la validez, las fuentes y los procedimientos; la segunda mira hacia la dignidad humana, la justicia y los límites éticos del poder. Por ello, no se trata de elegir una corriente como si la otra fuera inútil, sino de comprender qué problema resuelve cada una y qué riesgos aparecen cuando se aplica de manera aislada [1].

El Derecho Natural sostiene que existen principios racionales, morales o derivados de la naturaleza humana que sirven como criterio para valorar el derecho positivo. Desde esta postura, la ley no agota el fenómeno jurídico: una norma puede haber sido creada formalmente por la autoridad y, sin embargo, ser criticable si contradice exigencias básicas de justicia, dignidad o bien común. En su versión contemporánea, esta corriente ya no depende solamente de formulaciones religiosas o metafísicas, sino también de la defensa de bienes humanos básicos, derechos fundamentales y razones prácticas que orientan la vida social [1, 2].

El Positivismo Jurídico, por su parte, insiste en que la ciencia jurídica debe identificar el derecho vigente a partir de hechos institucionales: autoridad competente, procedimiento, jerarquía normativa, eficacia y criterios reconocidos por el propio sistema. Esta corriente permite ordenar la práctica jurídica, reducir la arbitrariedad y distinguir entre la pregunta por la validez de una norma y la pregunta por su justicia. Sin embargo, cuando se interpreta de modo rígido, corre el riesgo de separar excesivamente el derecho de la moral y de convertir la legalidad formal en el único criterio de corrección [1, 3].

En el contexto mexicano, la discusión adquiere una dimensión práctica. Instrumentos como el juicio de amparo, la Ley General de Víctimas y los marcos de protección frente a la violencia contra las mujeres muestran que el derecho positivo no sólo organiza competencias, procedimientos y recursos, sino que también incorpora valores constitucionales y de derechos humanos como dignidad, igualdad, reparación integral, debida diligencia y acceso efectivo a la justicia [4-6].

2. Comparación entre Derecho Natural y Positivismo Jurídico

Criterio de comparación

El cuadro se organiza a partir de los elementos solicitados para la actividad: concepto, autores principales, fundamento, principios, características y ejemplos de aplicación. Además, en la parte final se integran teorías contemporáneas que muestran cómo el debate actual ya no se reduce a la oposición simple entre iusnaturalismo y positivismo, sino que incorpora enfoques sobre derechos humanos, argumentación, principios constitucionales, justicia distributiva, género y reparación de víctimas [3, 7].

Tabla 1: Cuadro comparativo entre Derecho Natural y Positivismo Jurídico

Elemento	Derecho Natural	Positivismo Jurídico
Concepto	Corriente que afirma la existencia de criterios de justicia anteriores o superiores a la ley positiva. El derecho no se reduce al mandato estatal, porque también debe responder a la dignidad de la persona, al bien común y a exigencias racionales de justicia [1, 2].	Corriente que identifica el derecho por su origen institucional: normas creadas, reconocidas o aplicadas por autoridades competentes conforme a procedimientos válidos. La validez jurídica depende del sistema normativo, no necesariamente de la justicia moral de cada norma [1, 3].
Autores principales	Sus antecedentes clásicos se encuentran en Aristóteles y Tomás de Aquino; en la modernidad aparecen Grocio y otros racionalistas; en el debate contemporáneo destacan Finnis, Hervada y autores que recuperan la razón práctica, la persona y los derechos humanos como fundamentos de juridicidad [2].	Entre sus representantes se ubican Austin, Kelsen, Hart, Bobbio y García Máynez. Kelsen expresa la versión normativista y formalista; Hart introduce la regla de reconocimiento y la textura abierta; Bobbio permite distinguir usos metodológicos, teóricos e ideológicos del positivismo [1].
Fundamento	Se fundamenta en la naturaleza humana, la razón práctica, la dignidad personal, los bienes humanos básicos y la idea de que la justicia opera como criterio para valorar las normas. La ley positiva debe desarrollar o concretar esos principios, no negarlos [2, 5].	Se fundamenta en la positividad: autoridad competente, procedimiento legislativo o jurisdiccional, jerarquía normativa, eficacia general del sistema y criterios internos de reconocimiento. El derecho se estudia como orden normativo identificable, aunque después pueda ser evaluado moral o políticamente [1, 3].
Principios	Justicia, dignidad humana, bien común, igualdad, razonabilidad, protección de la persona, derechos humanos y prohibición de la arbitrariedad. Estos principios funcionan como límite crítico frente a leyes injustas o prácticas estatales que lesionan bienes básicos [2, 5].	Legalidad, seguridad jurídica, validez, competencia, jerarquía normativa, certeza, coercibilidad y separación metodológica entre derecho y moral. Estos principios permiten saber qué normas integran el sistema y cómo deben aplicarse institucionalmente [1, 4].
Características	Tiene una función crítica: permite juzgar el derecho vigente desde criterios de justicia. Es universalista en sus pretensiones, pero requiere concreción histórica mediante normas positivas. Reconoce que los derechos necesitan instituciones para hacerse exigibles [1, 2].	Tiene una función ordenadora: describe el derecho vigente y ofrece criterios de validez. Favorece la previsibilidad, la estabilidad institucional y la técnica jurídica. Su riesgo aparece cuando convierte la legalidad formal en un criterio suficiente, sin revisar impactos de injusticia o exclusión [3].
Relación entre derecho y moral	Sostiene una conexión necesaria: el derecho debe orientarse por la justicia, aunque la forma concreta de esa justicia se determine históricamente. La moral jurídica no sustituye a la ley, pero la evalúa y le da sentido racional [1, 2].	Distingue conceptualmente el derecho que es del derecho que debe ser. En versiones rígidas separa validez y moralidad; en versiones incluyentes admite que un sistema puede incorporar principios morales como criterios jurídicos cuando la Constitución o la práctica institucional los reconocen [3].
Interpretación y decisión judicial	El juez no sólo subsume hechos en normas: también interpreta conforme a principios, bienes jurídicos y justicia del caso. Esto es especialmente relevante cuando una regla positiva es insuficiente para proteger dignidad, igualdad o reparación [5].	La decisión judicial parte de reglas vigentes, competencia, procedimiento y precedentes. En casos difíciles, Hart admite zonas de textura abierta donde el juzgador debe ejercer discrecionalidad, pero dentro del marco institucional del sistema jurídico [1].

Continúa en la siguiente página

Elemento	Derecho Natural	Positivismo Jurídico
Ejemplo de aplicación	La Ley General de Víctimas expresa una lógica cercana al Derecho Natural al colocar la dignidad humana como base de los demás derechos, exigir trato como sujeto titular de derechos y reconocer reparación integral, verdad, justicia y garantías de no repetición [5].	La Ley de Amparo expresa una lógica positivista en sentido técnico: define objeto, vías, partes, interés jurídico o legítimo, plazos y procedimientos para controlar actos, omisiones y normas generales que vulneren derechos humanos [4].
Aplicación en igualdad y género	La protección de mujeres, adolescentes y niñas frente a la violencia se apoya en la dignidad, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la libertad y la universalidad de los derechos humanos; estos valores operan como razones de justicia frente a estructuras históricas de subordinación [6].	La misma protección requiere positivización: tipos de violencia, competencias, sistemas de coordinación, políticas públicas, medidas de protección, obligaciones de prevención, atención, investigación y sanción. Sin diseño normativo e institucional, el valor moral queda sin eficacia práctica [5, 6].
Valoración crítica	Su fortaleza es que impide identificar automáticamente ley y justicia. Su debilidad aparece cuando sus principios se formulan de modo demasiado abstracto o se invocan sin mediación institucional, pues pueden volverse ambiguos en sociedades plurales [1].	Su fortaleza es la certeza: permite operar tribunales, procedimientos y competencias. Su debilidad es el formalismo: puede describir correctamente una norma injusta sin ofrecer, por sí solo, una razón suficiente para transformarla [3].
Teorías contemporáneas de la Filosofía del Derecho		
Neiusnaturalismo	Actualiza el Derecho Natural mediante la razón práctica, los bienes humanos básicos y la idea de que la ley debe favorecer formas razonables de vida en común. Finnis representa esta línea al reconstruir el iusnaturalismo con lenguaje filosófico contemporáneo [2].	Dialoga con el positivismo porque acepta la necesidad del derecho positivo, pero rechaza que la validez formal agote la pregunta jurídica. La norma necesita forma institucional, pero también debe poder justificarse racionalmente.
Positivismo incluyente y analítico	Desde una lectura iusnaturalista, su aporte es reconocer que la moral puede ingresar al derecho cuando el propio sistema la incorpora, por ejemplo, mediante cláusulas constitucionales de derechos humanos [3].	Mantiene la identificación institucional del derecho, pero admite que los criterios de validez pueden incluir principios morales si la regla de reconocimiento o la Constitución los vuelven jurídicamente relevantes. Es una respuesta a la rigidez del positivismo excluyente [3].
Principialismo constitucional	Se acerca al Derecho Natural al sostener que los principios no son simples consejos morales, sino razones jurídicas que orientan la decisión en casos difíciles, especialmente cuando están en juego dignidad, igualdad o libertad [3].	Se conecta con el positivismo porque esos principios operan dentro de una Constitución, leyes, precedentes y procedimientos. En México, el amparo muestra esa convergencia al proteger derechos humanos mediante un procedimiento formalmente regulado [4].
Justicia como equidad	La teoría de Rawls recupera la prioridad de la justicia en las instituciones: los derechos y libertades básicas no deben sacrificarse por conveniencia mayoritaria. Esta idea refuerza la crítica iusnaturalista a leyes que lesionan la dignidad o la igualdad [1].	Desde el positivismo, la justicia como equidad requiere traducirse en normas, procedimientos y políticas públicas. Su eficacia depende de que las instituciones incorporen criterios de imparcialidad, distribución de cargas y protección de libertades.
Enfoques críticos, género y víctimas	Cuestionan la neutralidad aparente de la ley cuando reproduce desigualdad. Desde una lectura material de justicia, exigen observar daño, vulnerabilidad, discriminación estructural, reparación integral y dignidad de las personas afectadas [5, 6].	Obligan al positivismo a mirar no sólo la existencia formal de la norma, sino su capacidad institucional para prevenir, investigar, sancionar y reparar. La técnica jurídica conserva importancia, pero debe evaluarse por su impacto real en el acceso a la justicia [5].

2.1. Análisis

La comparación muestra que ambas corrientes responden a necesidades distintas. El Derecho Natural aporta un parámetro crítico para afirmar que la legalidad no basta cuando una norma vulnera la dignidad humana, desconoce derechos fundamentales o perpetúa desigualdades. Por eso resulta útil para analizar leyes e instituciones desde la justicia, especialmente en materias sensibles como víctimas, género, reparación integral y límites al poder público [5, 6].

El Positivismo Jurídico, en cambio, permite explicar cómo opera el derecho como sistema: quién puede crear normas, qué procedimientos deben seguirse, qué autoridad decide, qué efectos produce una sentencia y cómo se garantizan seguridad jurídica y certeza. Sin este componente, los principios de justicia podrían quedar como aspiraciones sin cauce institucional. El juicio de amparo ilustra este punto, porque convierte la protección de derechos humanos en un procedimiento con partes, reglas, plazos y efectos jurídicos definidos [4].

La tensión más importante aparece cuando una norma formalmente válida produce consecuencias injustas. Frente a ese problema, las teorías contemporáneas tienden a construir puentes: el constitucionalismo incorpora principios; el positivismo incluyente reconoce criterios morales positivizados; las teorías de la argumentación distinguen reglas y principios; y los enfoques críticos obligan a revisar la eficacia real de las instituciones. Así, la Filosofía del Derecho contemporánea no elimina la oposición entre Derecho Natural y Positivismo Jurídico, pero la transforma en un diálogo más complejo entre validez, justicia, interpretación y derechos humanos [1, 3].

3. Conclusión

El Derecho Natural y el Positivismo Jurídico representan dos modos necesarios de comprender el derecho. El primero recuerda que la ley debe orientarse por la justicia, la dignidad humana y el bien común; el segundo permite identificar y aplicar el derecho vigente mediante criterios de validez, competencia y procedimiento. Una formación jurídica sólida no puede prescindir de ninguno: sin Derecho Natural, la legalidad puede volverse formalismo; sin Positivismo Jurídico, la justicia puede quedarse sin instrumentos efectivos de garantía [2].

En México, esta relación se observa en la manera en que el ordenamiento positivo incorpora valores materiales. La Ley de Amparo no sólo establece un procedimiento, sino que protege derechos humanos frente a actos, omisiones y normas generales; la Ley General de Víctimas no sólo organiza autoridades, sino que parte de la dignidad humana, la buena fe, la debida diligencia y la reparación integral; y la legislación relacionada con el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia muestra que la igualdad exige tanto principios como políticas públicas, tipos normativos y obligaciones institucionales [4–6].

Por tanto, el cuadro comparativo permite concluir que la Filosofía del Derecho no es una reflexión abstracta separada de la práctica. Sus categorías ayudan a interpretar normas, evaluar instituciones y argumentar soluciones jurídicas más justas. La tarea del jurista

contemporáneo consiste en sostener ese equilibrio: respetar la legalidad y, al mismo tiempo, preguntarse si el derecho vigente realiza de manera suficiente la dignidad, la igualdad, la libertad y la justicia que dice proteger [1, 7].

Referencias

- [1] Ruiz Rodríguez, V., Filosofía del derecho. Instituto Electoral del Estado de México, 2009.
- [2] Finnis, J., Serrano, J. S., y Correas, C. I. M., Estudios de teoría del derecho natural. Universidad Nacional Autónoma de México, 2017, [doi:10/4665/14.pdf](https://doi.org/10.4665/14.pdf).
- [3] Rojas-González, G., Filosofía del Derecho. Universidad Católica de Colombia, 2018.
- [4] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación, 2021. Última reforma DOF 07-06-2021.
- [5] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Ley General de Víctimas. Diario Oficial de la Federación, 2024. Última reforma DOF 01-04-2024.
- [6] Franzoni Acevedo, G., “Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: Importancia, evolución y dificultades”, Entretextos, vol. 9, pp. 1–11, abril 2017, [doi:10.59057/iberoleon.20075316.201725330](https://doi.org/10.59057/iberoleon.20075316.201725330).
- [7] Lovón, P. y Fernando, J., Manual Práctico de Filosofía Del Derecho : Fundamentos de Derecho y Justicia. J. M. Bosch, 2020.